



MPF Procuradoria
da República
Ministério Público Federal em Blumenau

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BLUMENAU/SC**

Autos nº 5012227-71.2018.4.04.7205

Ref.: Ação Civil Pública. Obras em barragens no Alto Vale do Itajaí.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pela Procuradora da República signatária, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção à intimação do evento 15, informar que expediu o Ofício nº 152/2019, endereçado à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, requisitando informações relevantes aos autos epígrafados.

Este *Parquet* requisitou à autoridade da Defesa Civil que elenque quais determinações enumeradas na r. Sentença já foram cumpridas pelo Estado de Santa Catarina e/ou União Federal, além de informar as demais providências que estão sendo adotadas para pleno cumprimento de todos os itens listados. Destacou-se, no mencionado Ofício, os itens “n” e “q”, que versam sobre as obras da barragem de José Boiteux, atualmente um dos pontos que exigem maior atenção.

Ante o exposto, o **Ministério Público Federal requer** a juntada do Ofício nº 152/2019, bem como a concessão de prazo adicional, de pelo menos 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a chegada de resposta à demanda ministerial e a devida análise que o presente caso exige.



Documento eletrônico assinado digitalmente por **RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONCALVES**, Procurador da República, em 11/03/2019 às 21h25min.

Este documento é certificado conforme a MP 2200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC**

Ofício nº 152/2019

Blumenau, 26 de fevereiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
M.D. Secretário de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina
Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
Av. Ivo Silveira, nº 2320, bairro Capoeiras
CEP 88085-001 - Florianópolis/SC

Assunto: Realização de obras nas barragens do Alto Vale do Itajaí, em especial na barragem de José Boiteux/SC
Ref.: Autos nº JF/BLU/SC-5012227-71.2018.4.04.7205-ACP

Senhor Secretário,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, sirvo-me do presente para informar que se encontra em trâmite na 1ª Vara Federal de Blumenau a Ação Civil Pública de número epigrafado, atualmente já em fase de cumprimento de sentença, e que tem por objeto a realização de obras de manutenção, expansão e recuperação do sistema de barragens do Alto Vale do Itajaí.

Visando instruir o referido expediente, o Ministério Público Federal, com fulcro no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, vem através deste **requisitar** que Vossa Excelência informe quais dos **itens enumerados na r. sentença prolatada nos autos** e ora em anexo já foram cumpridos pelo Estado de Santa Catarina e/ou pela União Federal, bem como quais providências estão sendo tomadas para o cumprimento **integral de todas as medidas ali listadas**, em especial quanto aos itens "n" e "q", que dizem respeito às obras da barragem de José Boiteux, bem como eventuais dificuldades no cumprimento de tais medidas.

Ressalta-se que por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença de



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC**

ação civil pública **já transitada em julgado**, este Ministério Público Federal envidará seus esforços para promover a melhor execução de todas as obras e medidas impostas na r. sentença.

Fixo o **prazo de 10 dias úteis** para atendimento da presente requisição, nos termos do art. 8, § 5º, da Lei Complementar nº 75/93.

Atenciosamente,

RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONCALVES
Procuradora da República